



DACURADORIA

<https://www.tegconcursos.com.br/s/Q667xm>Ordenação: Por Matéria e Assunto

---

[www.tegconcursos.com.br/questoes/1125440](https://www.tegconcursos.com.br/questoes/1125440)

CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1001)** Acerca da concessão de serviços públicos, julgue o item que se segue.

Concessão de serviço público é um contrato administrativo pelo qual a administração pública delega a terceiro a execução de um serviço público, para que este o realize em seu próprio nome e por sua conta e risco, sendo assegurada ao terceiro a remuneração mediante tarifa paga pelo usuário, que é fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e não pode ser alterada unilateralmente pelo poder público ou pela concessionária.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tegconcursos.com.br/questoes/1439167](https://www.tegconcursos.com.br/questoes/1439167)

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1002)** No que diz respeito às concessões e permissões de prestação de serviço público, julgue o item a seguir.

O instrumento adequado para concessão ou delegação de atividade pública, como o serviço de táxi, é a autorização a pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, mediante licitação, sob pena de infringência aos princípios da moralidade e igualdade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tegconcursos.com.br/questoes/628313](https://www.tegconcursos.com.br/questoes/628313)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1003)** Julgue o item que se segue, relativo a serviços públicos e aos direitos dos usuários desses serviços.

De acordo com o STJ, o princípio da continuidade do serviço público autoriza que o poder público promova a retomada imediata da prestação do serviço no caso de extinção de contrato de concessão por decurso do prazo de vigência ou por declaração de nulidade, desde que tal poder realize previamente o pagamento de indenizações devidas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tegconcursos.com.br/questoes/464507](https://www.tegconcursos.com.br/questoes/464507)

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1004)** A exploração e operação de determinado aeroporto foi transferida pelo governo federal para um consórcio de empresas pelo prazo de vinte anos. Em determinado dia, durante a vigência da execução desse serviço público pelo consórcio, uma passageira sofreu um acidente grave em esteira rolante do aeroporto, a qual se encontrava em manutenção devidamente

sinalizada. A passageira, por estar enviando mensagem no aparelho celular, não observou a sinalização relativa à manutenção da esteira.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais e doutrinários a ela relacionados, julgue o item subsequente.

Na situação descrita, a transferência do referido serviço público para o consórcio terá obedecido à legislação pertinente se tiver sido realizada por meio de contrato de permissão de serviço público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/474265](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/474265)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1005)** Com relação a processo administrativo, poderes da administração e serviços públicos, julgue o item subsecutivo.

Conforme a doutrina, a União pode firmar contrato de concessão com empresa privada, com prazo indeterminado, para, por exemplo, a construção e manutenção de rodovia federal com posterior cobrança de pedágio.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/534250](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/534250)

CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1006)** A respeito de serviços públicos, processo administrativo, controle externo, licitações e concessões, julgue o item a seguir.

Diferentemente da delegação, a permissão para prestar um serviço público consiste em ato unilateral da administração, com dispensa de licitação e possibilidade de revogação a qualquer tempo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/534757](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/534757)

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1007)** A propósito da prestação de serviços públicos, julgue o seguinte item.

É permitido cobrar tarifa pela prestação de um serviço público que tenha sido delegado mediante permissão.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/534758](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/534758)

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1008)** A propósito da prestação de serviços públicos, julgue o seguinte item.

É vedada a concessão de serviço público a consórcios de empresas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1009)** No que concerne às regras acerca da organização do poder público e à delegação de serviços públicos, julgue o item subsequente.

A concessão é feita a título precário; a permissão é contratada por prazo determinado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1010)** Conforme o que a doutrina majoritária e a legislação vigente estabelecem acerca de desapropriação e de serviços públicos, julgue o item seguinte.

A autorização de serviço público classifica-se como um ato unilateral, discricionário e precário.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1011)** Acerca de delegação de serviço público, formalização de contrato administrativo e proteção ao patrimônio histórico e artístico, julgue o item subsequente, tendo como referência a legislação vigente acerca dessas matérias.

A concessão de serviço público pode ser feita a pessoa física ou jurídica, desde que mediante licitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Extinção (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1012)** Julgue os seguintes itens, referentes à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e às fundações públicas.

A encampação é uma forma de retomada de serviço concedido para a qual basta decisão discricionária da autoridade competente fundada no interesse público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Extinção (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1013)** No que diz respeito aos poderes administrativos, aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e à organização administrativa, julgue os seguintes itens.

Nos termos da legislação vigente sobre prestação de serviços públicos, a prévia verificação da inadimplência da concessionária mediante processo administrativo que assegure o direito de ampla defesa é imprescindível para a declaração da caducidade da concessão.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2503629](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2503629)

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Extinção (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1014)** Considerando o disposto na Lei n.º 8.987/1995, que trata das concessões e permissões de serviços públicos, julgue o próximo item.

Ocorrerá a caducidade da concessão sempre que houver alteração no controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1705226](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1705226)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Extinção (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1015)** Acerca da concessão comum de serviços públicos, julgue o item a seguir.

A declaração de caducidade do contrato por descumprimentos imputados à concessionária independe de processo judicial prévio.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1751172](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1751172)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Extinção (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1016)** Acerca das modalidades e da extinção das concessões, julgue o item a seguir.

A caducidade é a forma de extinção de uma concessão em razão do descumprimento de cláusula contratual ou inadimplemento pela concessionária.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/844145](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/844145)

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Extinção (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1017)** A respeito de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, julgue o item subsequente, de acordo com disposições da Lei n.º 8.987/1995.

A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando, por exemplo, nos devidos prazos, a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/844637](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/844637)

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Extinção (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1018)** À luz das normas pertinentes à administração pública e com relação a atos e contratos administrativos, serviços públicos, improbidade administrativa e intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte.

Encampação é a denominação dada à rescisão unilateral de uma concessão pública antes do prazo inicialmente estabelecido entre as partes e equivale à retomada da execução do serviço pelo poder concedente.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/955015](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/955015)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Extinção (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1019)** A respeito do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, julgue o item subsecutivo.

A transferência de concessão ou de controle societário da concessionária sem a prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/705076](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/705076)

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Extinção (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1020)** Acerca de serviços públicos, julgue o item a seguir.

A encampação é a denominação dada a uma forma de se extinguir a concessão para a prestação de serviço público e ocorre quando a concessão é extinta em decorrência de atuação culposa do concessionário.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3344828](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3344828)

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Subconcessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1021)** Com base na Lei n.º 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, julgue o item a seguir.

Os contratos de concessão admitem subconcessão, desde que prevista no contrato e expressamente autorizada pelo poder concedente, sendo a outorga de subconcessão sempre precedida de concorrência.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2795669](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2795669)

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Subconcessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1022)** A respeito das concessões públicas, julgue o seguintes item, de acordo com a Lei n.º 8.987/1995.

A concessionária de serviços públicos está impedida de subcontratar atividades complementares ao serviço concedido.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2503631](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2503631)

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Subconcessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1023)** Considerando o disposto na Lei n.º 8.987/1995, que trata das concessões e permissões de serviços públicos, julgue o próximo item.

Enquanto perdurar o contrato, a concessionária poderá livremente dispor dos seus direitos e negociar suas obrigações mediante a outorga de subconcessão.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/844144](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/844144)

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Subconcessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**1024)** A respeito de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, julgue o item subsequente, de acordo com disposições da Lei n.º 8.987/1995.

É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3342529](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3342529)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1025)** De acordo com as disposições dos Decretos n.º 11.531/2023 e n.º 11.462/2023, julgue o item subsequente, relativo a sistema de registro de preços e a convênios e instrumentos congêneres.

Na prestação de contas de convênios, os saldos remanescentes devem ser devolvidos no prazo de 30 dias contados do término da vigência ou da consecução do objeto, o que ocorrer primeiro.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3342688](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3342688)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1026)** De acordo com as disposições dos Decretos n.º 11.531/2023 e n.º 11.462/2023, julgue o item subsequente, relativo a sistema de registro de preços e a convênios e instrumentos congêneres.

O acordo de cooperação técnica é o instrumento para a execução de ações de interesse recíproco e em mútua colaboração, a título gratuito, no qual o objeto e as condições da cooperação são previamente estabelecidos por órgão ou por entidade da administração pública federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3343758](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3343758)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Enfermagem do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1027)** Julgue o item seguinte, com base nos Decretos n.º 11.531/ e n.º 11.462/2023.

É vedada a celebração de convênios com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham, em suas relações anteriores com a União, incorrido na conduta de omissão no dever de prestar contas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3343759](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3343759)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Enfermagem do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1028)** Julgue o item seguinte, com base nos Decretos n.º 11.531/2023 e n.º 11.462/2023.

No ato de celebração de convênio, o concedente deve empenhar o valor parcial previsto no cronograma de desembolso do exercício da celebração e registrar o valor consignado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3348814](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3348814)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1029)** Com base no Decreto n.º 11.531/2023, que dispõe sobre convênios e instrumentos congêneres, e no Decreto n.º 11.462/2023, que regulamenta o sistema de registro de preços, julgue o item a seguir.

Os bens remanescentes compreendem os materiais permanentes que tenham sido adquiridos com recursos financeiros do convênio, que sejam necessários à consecução do objeto e que a ele tenham sido incorporados.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3348823](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3348823)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1030)** Com base no Decreto n.º 11.531/2023, que dispõe sobre convênios e instrumentos congêneres, e no Decreto n.º 11.462/2023, que regulamenta o sistema de registro de preços, julgue o item a seguir.

Se não dispuserem de capacidade técnica e operacional para a celebração e o acompanhamento dos convênios, os órgãos e as entidades da administração pública federal poderão contratar prestadores de serviços específicos para a realização de serviços auxiliares que sejam considerados atividades operacionais de apoio à decisão dos gestores responsáveis pelos convênios.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3355297](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3355297)

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1031)** Julgue o próximo item, referente a acordos de cooperação técnica.

O plano de trabalho de um acordo de cooperação técnica deve conter demonstração de compatibilidade de custos, justificativa e plano de aplicação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3355298](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3355298)

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1032)** Julgue o próximo item, referente a acordos de cooperação técnica.

Admite-se transferência de recursos entre os partícipes de um acordo de cooperação técnica, desde que ambos pertençam ao poder público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1033)** Julgue o próximo item, referente a acordos de cooperação técnica.

Um acordo de cooperação técnica pode ser firmado para que um órgão atenda a uma necessidade específica de outro órgão da administração pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1034)** Julgue o próximo item, referente a acordos de cooperação técnica.

Admite-se a doação de bens em acordos de cooperação técnica, desde que ajustada em comum acordo entre as partes.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1035)** Julgue o próximo item, referente a acordos de cooperação técnica.

Contrato de repasse é um instrumento que celebra transferência de recursos financeiros por agente financeiro oficial federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1036)** Em relação a convênios, julgue o item que se segue.

Acordo de cooperação técnica é o instrumento de cooperação para a execução de ações de interesse recíproco entre órgãos da administração pública federal com transferência de recursos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1037)** Em relação a convênios, julgue o item que se segue.

Admite-se a realização de um convênio para transferir recursos públicos destinados a custeio de bens necessários à execução de um programa de governo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025



Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1038)** Em relação a convênios, julgue o item que se segue.

Por meio de convênio de repasse, um órgão da administração pública federal recebe recursos para a execução de um programa público descentralizado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3355315](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3355315)

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1039)** Em relação a convênios, julgue o item que se segue.

Mandatária é a instituição financeira que celebra e operacionaliza contratos de repasse em nome da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3355316](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3355316)

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1040)** Em relação a convênios, julgue o item que se segue.

Conveniente é o órgão ou a entidade da administração pública federal responsável pela transferência dos recursos financeiros em um convênio.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3437497](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3437497)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1041)** Acerca da gestão de contratos e convênios nas organizações públicas, julgue o item a seguir.

É vedada a celebração de convênio com entidade privada sem fins lucrativos que tenha como dirigente agente político do Poder Legislativo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3437574](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3437574)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1042)** Em relação aos convênios, julgue o item a seguir.

Na celebração de convênio com entidades privadas sem fins lucrativos, admite-se a contrapartida em bens e serviços comensuráveis.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3437575](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3437575)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1043)** Em relação aos convênios, julgue o item a seguir.

É vedada a celebração de convênios com os serviços sociais autônomos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3437576](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3437576)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1044)** Em relação aos convênios, julgue o item a seguir.

O agente interveniente pode ser órgão ou entidade da administração pública federal, estadual ou municipal ou, ainda, entidade privada que participe do instrumento para manifestar consentimento ou assumir obrigações em seu próprio nome.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3495382](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3495382)

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1045)** À luz do disposto no Decreto n.º 11.531/2023, julgue o item a seguir.

Denomina-se mandatário o órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo ou entidade privada que participe do instrumento para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3495387](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3495387)

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1046)** À luz do disposto no Decreto n.º 11.531/2023, julgue o item a seguir.

Os órgãos e as entidades da administração pública federal podem celebrar convênios de receita, em regime de mútua cooperação, para a execução de programas estaduais, distritais e municipais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2841459](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2841459)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1047)** Ainda acerca de direito administrativo, julgue o item a seguir.

De acordo com o Decreto nº 11.531/2023, para a celebração de convênios e contratos de repasse para a execução de obras e serviços de engenharia, o proponente deverá apresentar, entre outros documentos, o plano de sustentabilidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2854627](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2854627)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1048)** Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

No acordo de adesão, o concedente deverá empenhar o valor dos recursos a serem transferidos no momento da celebração do instrumento do acordo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2996016](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2996016)

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1049)** De acordo com a IN/MPOG n.º 5/2017 e os Decretos n.º 11.531/2023 e n.º 11.462/2023, julgue o item subsequente.

O acordo de cooperação técnica distingue-se do acordo por adesão, entre outros fatores, pelo fato de que o primeiro não envolve o repasse de recursos públicos entre as partes, ao passo que, no segundo, há transferência de recursos entre órgãos públicos ou entes federativos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2996350](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2996350)

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1050)** No que se refere a convênios e contratos de repasse relativos às transferências de recursos da União e a parcerias sem transferências de recursos, por meio da celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão regulamentados pelo Decreto n.º 11.531/2023 e pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n.º 33/2023, julgue o item que se segue.

Para fins de celebração dos referidos convênios e contratos de repasse, acompanhamento da sua execução e prestação de contas, os repasses superiores a R\$ 80 milhões para a execução de obras e serviços de engenharia encontram-se no nível I.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2996351](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2996351)

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1051)** No que se refere a convênios e contratos de repasse relativos às transferências de recursos da União e a parcerias sem transferências de recursos, por meio da celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão regulamentados pelo Decreto n.º 11.531/2023 e pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n.º 33/2023, julgue o item que se segue.

O acordo de cooperação técnica é um instrumento de cooperação para a execução de ações de interesse recíproco e em regime de mútua colaboração, a título gratuito, sem transferência de recursos ou doação de bens.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2996353](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2996353)

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1052)** No que se refere a convênios e contratos de repasse relativos às transferências de recursos da União e a parcerias sem transferências de recursos, por meio da celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão regulamentados pelo Decreto n.º 11.531/2023 e pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n.º 33/2023, julgue o item que se segue.

Mandatário é o órgão ou a entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, consórcio público, entidade privada sem fins lucrativos ou serviço social autônomo com o qual a administração pública federal pactua a execução de programa, projeto, atividade, obra ou serviço de engenharia por meio da celebração de convênio ou de contrato de repasse.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3008947](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3008947)

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Planejamento e Orçamento Orientado para Resultados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1053)** No que se refere a convênios e instrumentos congêneres, julgue o item a seguir.

Em convênio celebrado entre órgão público estadual e a União, o conveniente deve oferecer contrapartida, a qual, se exclusivamente financeira, necessita de previsão orçamentária aprovada pela assembleia legislativa do respectivo estado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3008949](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3008949)

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Planejamento e Orçamento Orientado para Resultados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1054)** No que se refere a convênios e instrumentos congêneres, julgue o item a seguir.

Cabe ao ex-governador realizar a prestação de contas final de convênio celebrado com a União cujos recursos tenham sido repassados durante o seu mandato, ainda que o prazo para prestá-las tenha iniciado e vencido durante o mandato do atual governador.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3079239](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3079239)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1055)** Quanto a transferências de recursos, tipos de instrumentos e tomada de contas especial, julgue o item a seguir.

Os contratos de repasse são utilizados exclusivamente para transferências voluntárias de recursos entre órgãos da administração pública direta e indireta.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3105334](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3105334)

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1056)** No que se refere a convênios e contratos de repasse, julgue o item que se segue.

A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial é causa de rescisão de um contrato de repasse.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3105341](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3105341)

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1057)** No que se refere a convênios e contratos de repasse, julgue o item que se segue.

Celebrado o convênio, compete ao concedente gerir os projetos e as atividades.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3105345](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3105345)

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1058)** No que se refere a convênios e contratos de repasse, julgue o item que se segue.

O convênio pode ser utilizado para a transferência de recursos de entidades da administração pública federal a entidades privadas com fins lucrativos, desde que essas entidades objetivem a execução de projetos de interesse recíproco e em regime de mútua colaboração.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3105348](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3105348)

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1059)** No que se refere a convênios e contratos de repasse, julgue o item que se segue.

O município interessado em celebrar convênio deve apresentar proposta ao órgão responsável pelo programa, apresentando plano de trabalho.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3105372](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3105372)

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1060)** A respeito da prestação de contas nos convênios e contratos de repasse, julgue o item seguinte.

Para a efetivação do arquivamento dos processos de transferências de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade social da União relativos a convênios cadastrados no módulo de convênios do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), e que não tenham sido operacionalizados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) e na Plataforma +Brasil, basta que o instrumento de transferência voluntária não esteja submetido à tomada de contas especial.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3105376](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3105376)

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1061)** A respeito da prestação de contas nos convênios e contratos de repasse, julgue o item seguinte.

Para que seja possível adotar o procedimento informatizado de análise de prestação de contas do passivo, exige-se, como condição necessária, entre outras, que o instrumento de transferência não seja objeto de denúncia.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1062)** A respeito da prestação de contas nos convênios e contratos de repasse, julgue o item seguinte.

O cadastro atualizado do proponente no transferegov.br é imprescindível à celebração de contrato de repasse.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1063)** No que se refere a recursos financeiros e seus procedimentos de execução, julgue o item a seguir.

Havendo previsão no Termo de Convênio ou na legislação, o aporte de recursos próprios da entidade executora será obrigatório, incluindo-se o registro respectivo no *menu* Contrapartidas, ainda que os depósitos ou movimentações tenham ocorrido em conta diversa daquela utilizada pelo programa ou projeto.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1064)** Em relação a convênios e termo de referência, julgue o próximo item.

A vedação à celebração de convênio entre entidade da administração pública federal e entidade privada sem fins lucrativos não se aplica, por exemplo, na hipótese de o dirigente desta última ser primo de agente político do Poder Legislativo federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1065)** Acerca dos convênios administrativos, conforme disposto na Instrução Normativa n.º 1/1997 da Secretaria do Tesouro Nacional, e da proteção de dados no STJ, de acordo com a Resolução STJ n.º 5/2023, julgue os itens a seguir.

Para a celebração de convênio que envolva a realização de obras, instalações ou serviços com potencial impacto ambiental, exige-se licença ambiental prévia.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1066)** A respeito dos princípios básicos da administração pública, dos bens públicos, dos convênios administrativos e dos servidores públicos, julgue o item seguinte.

Convênio administrativo é um ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas para a execução de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-EXE)/FUNPRES-EXE/Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1067)** O Governo Federal foi provocado a firmar convênio com o município de Vera Cruz, com o objetivo de ampliar o sistema de abastecimento de água local.

A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, com base no Decreto n.º 6.170/2007, na Portaria Interministerial CGU/MF/MP n.º 507/2011 e na Instrução Normativa do STN n.º 1/1997.

A parte conveniente do convênio a ser firmado é o município de Vera Cruz.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Ciências Contábeis/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1068)** Julgue o próximo item, acerca de convênios.

A celebração de convênio administrativo de cooperação não pode prescindir da realização de licitação prévia.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1069)** Considerando os consórcios públicos, as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, o sistema de controle interno, a Lei de Responsabilidade Fiscal, os direitos políticos e o direito à saúde, julgue o item a seguir.

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - AFT (SEFAZ SE)/SEFAZ SE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1070)** Julgue o item a seguir, referentes à transferência de recursos entre os entes da Federação.

O contrato de repasse é o instrumento administrativo utilizado para realizar a transferência de recursos financeiros a instituição ou agente financeiro público federal que atua como mandatário da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - AFT (SEFAZ SE)/SEFAZ SE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1071)** Julgue o item a seguir, referentes à transferência de recursos entre os entes da Federação.

Devem ser formalizadas exclusivamente por meio de convênios as transferências voluntárias de recursos financeiros realizadas pela administração pública para organizações da sociedade civil com o objetivo de atender a finalidades de interesse público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1503499](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1503499)

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1072)** Considerando a legislação federal a respeito do estatuto jurídico das empresas estatais e as normas de licitação, contratos e convênios, julgue o item a seguir.

Durante a fase de execução de um convênio, o termo aditivo é o instrumento adequado para a alteração do objeto que já tenha sido aprovado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1655131](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1655131)

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1073)** A respeito da administração pública, dos servidores públicos da União e dos contratos e convênios celebrados pela União, julgue o item a seguir.

A caracterização de determinado ajuste como convênio depende de haver transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade social da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1655134](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1655134)

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1074)** A respeito da administração pública, dos servidores públicos da União e dos contratos e convênios celebrados pela União, julgue o item a seguir.

Caso tome conhecimento de irregularidade praticada no curso de convênio celebrado com a União, o concedente deverá dar ciência à Advocacia-Geral da União apenas se houver firme suspeita de improbidade administrativa.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1896358](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1896358)

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e Capacitação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1075)** No que se refere a transferências voluntárias e ao regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, julgue o item subsequente.

Caso entidade privada sem fins lucrativos pactue com a administração federal execução de programa mediante celebração de convênio, essa entidade será denominada conveniente.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1896359](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1896359)

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e Capacitação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos



**1076)** No que se refere a transferências voluntárias e ao regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, julgue o item subsequente.

É vedado à administração pública federal celebrar convênio para a execução de atividades cujo objeto esteja relacionado ao pagamento de custeio continuado de entidade pública proponente.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/616108](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/616108)

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1077)** No que se refere à gestão nas organizações da administração pública brasileira, julgue o próximo item.

Pode-se descentralizar a execução de atividades na administração federal para unidades federadas por meio de concessões.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/664787](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/664787)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1078)** Acerca das normas que regulam a transferência de recursos da União, julgue o item a seguir.

Contrato de repasse constitui instrumento administrativo de interesse recíproco, por meio do qual a transferência de recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/664788](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/664788)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1079)** Acerca das normas que regulam a transferência de recursos da União, julgue o item a seguir.

É vedada a celebração de convênios com pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/695835](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/695835)

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 5/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

**1080)** Acerca da Conta Única do Tesouro Nacional e das normas de licitação pública, julgue o item subsequente.

O plano de trabalho para a realização de determinada obra por meio de convênio com pessoas jurídicas de direito privado deve ser elaborado pela entidade da administração pública responsável pelo convênio.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3339394](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3339394)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1081)** Considerando o processo de licenciamento ambiental, as normas gerais de licitação e contratação de serviços e obras públicas e as disposições legais sobre parcerias público-privadas e sobre contratos de concessão de serviços públicos, julgue o

próximo item.

Nos contratos de parcerias público-privadas, deve haver cláusula que preveja a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3350062](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3350062)

CEBRASPE (CESPE) - Pesq A-I (INSA)/INSA/Biodiversidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1082)** A respeito de investidura na função pública, das atribuições do presidente da República, das normas gerais sobre parcerias público-privadas, conforme a Lei n.º 11.079/2004, e de licitações e contratos administrativos consoante a Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

Nos contratos de parceria público-privada, não se permite que a administração pública realize a sua contraprestação por cessão de créditos não tributários.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3355238](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3355238)

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1083)** À luz do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, julgue o item a seguir.

As parcerias público-privadas têm como objetivo fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, sendo permitida a participação de empresas privadas, instituições científicas, tecnológicas e de inovação e órgãos públicos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3376434](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3376434)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1084)** De acordo com a Lei n.º 11.079/2004, julgue o item a seguir, no que se refere à licitação e à contratação de parcerias público-privadas.

Os estudos de engenharia realizados para a definição do valor do investimento de uma parceria público-privada deverão ter, no mínimo, nível de detalhamento equivalente ao de um projeto básico.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3376439](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3376439)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1085)** De acordo com a Lei n.º 11.079/2004, julgue o item a seguir, no que se refere à licitação e à contratação de parcerias público-privadas.

Na contratação de parceria público-privada, a fase de julgamento poderá ser precedida de etapa de qualificação técnica das propostas, havendo a desclassificação dos licitantes que não alcançarem a pontuação mínima estabelecida no edital de licitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3376442](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3376442)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1086)** De acordo com a Lei n.º 11.079/2004, julgue o item a seguir, no que se refere à licitação e à contratação de parcerias público-privadas.

No âmbito de licitação para a celebração de parceria público-privada, o julgamento das propostas poderá utilizar como um de seus critérios a maior oferta de outorga ao parceiro público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3428979](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3428979)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Transferência de Tecnologia e Comunicação/Gestão de Parcerias, Portfólios e Negócios para a Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1087)** Julgue o item a seguir, a respeito de gestão de parcerias estratégicas.

Na gestão de contratos que abrangem inovação, seja na forma de *joint ventures* ou na de parceria público-privada (PPP), a contraprestação da administração pública prescinde da disponibilização do serviço objeto do contrato de PPP, sendo obrigatório, em qualquer caso, que a administração efetue o pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço objeto do contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3428984](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3428984)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Transferência de Tecnologia e Comunicação/Gestão de Parcerias, Portfólios e Negócios para a Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1088)** Julgue o item a seguir, a respeito de gestão de parcerias estratégicas.

A gestão de contratos de parceria público-privada (PPP) está associada ao escopo da obtenção de resultados, tal que o controle dos contratos passa a ser feito por meio de padrões e metas de desempenho, em oposição ao simples controle físico-financeiro de obras, ou seja, um contrato de PPP deve considerar a forma como o serviço deve ser prestado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3428985](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3428985)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Transferência de Tecnologia e Comunicação/Gestão de Parcerias, Portfólios e Negócios para a Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1089)** Julgue o item a seguir, a respeito de gestão de parcerias estratégicas.

Parceria público-privada é um contrato administrativo de uma concessão que pode ser utilizada, entre outros fins, para inovação. Em sua modalidade administrativa, a concessão de serviços públicos é condicionada à cobrança de tarifa dos usuários como contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3495826](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3495826)

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1090)** Com fundamento na legislação vigente e na doutrina majoritária, julgue o item a seguir, acerca de intervenção do Estado sobre a propriedade privada, licitações, parceria público-privada, controle e poderes da administração e improbidade administrativa.

Segundo a legislação vigente, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3662996](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3662996)

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1091)** Com base na Lei n.º 11.079/2004, julgue o item subsequente.

A contratação de parceria público-privada deve ser precedida de licitação na modalidade concorrência ou pregão.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3662997](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3662997)

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1092)** Com base na Lei n.º 11.079/2004, julgue o item subsequente.

É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada cujo valor seja inferior a R\$ 10 milhões e cujo período de prestação do serviço seja inferior a cinco anos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3662998](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3662998)

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1093)** Com base na Lei n.º 11.079/2004, julgue o item subsequente.

A ordem bancária é um dos possíveis meios de contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3663002](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3663002)

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1094)** Com base na Lei n.º 11.079/2004, julgue o item subsequente.

Sociedade de propósito específico é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2854589](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2854589)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1095)** Julgue o próximo item, relativo ao intervencionismo do Estado brasileiro na ordem econômica.

A gestão e(ou) execução de algumas atividades de interesse público requerem, muitas vezes, a conjunção da atuação pública e

privada, como é o caso da gestão de unidades de conservação e outros serviços ambientais, de modo que o poder público pode-se valer de contratos de parcerias público-privadas para a consecução desses serviços.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2855207](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2855207)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1096)** A União instaurou processo licitatório na modalidade concorrência, visando à concessão comum para exploração da rodovia federal BR-381, situada integralmente no estado de Minas Gerais, relativamente ao trecho rodoviário compreendido entre os municípios de Belo Horizonte e Governador Valadares. O edital de licitação autorizou a participação de consórcios, empresas estrangeiras, entre outros.

Apresentaram-se os seguintes três interessados em participar do certame: o consórcio de empresas nacionais X, a empresa estrangeira Y e a entidade fechada de previdência complementar Z.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.987/1995, Lei n.º 11.079/2004, Lei n.º 14.133/2021 e demais normas pertinentes a concessões em infraestruturas rodoviárias.

Caso a União tivesse optado pelo modelo da parceria público-privada patrocinada, não haveria impedimento à participação de todos os três interessados.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2891157](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2891157)

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1097)** No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

A Lei n.º 11.079/2004 admite a construção e operação de um estacionamento de um órgão público mediante concessão patrocinada, remunerando-se o parceiro privado por meio de contraprestações pecuniárias do parceiro público e da cobrança de tarifas dos usuários.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2985822](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2985822)

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1098)** Com relação à contratação de obras e concessão de serviços de engenharia na esfera pública, considerando a atual legislação brasileira, julgue o próximo item.

Em caso de parceria público-privada para construção e operação de escola, restritas a serviços não pedagógicos, a contraprestação da administração pública será precedida, obrigatoriamente, da disponibilização do serviço objeto do contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3041243](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3041243)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1099)** Julgue o item a seguir, acerca da administração pública, do regime jurídico-administrativo, da organização administrativa, dos atos administrativos, do processo administrativo, dos serviços públicos e da intervenção do Estado na propriedade.

De acordo com a Lei n.º 11.079/2004, é defeso celebrar contrato de parceria público-privada cujo valor seja inferior a vinte milhões de reais ou que preveja período de prestação do serviço inferior a dez anos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3076159](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3076159)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1100)** Julgue o item subsequente, referente às parcerias público-privadas, regidas pela Lei n.º 11.079/2004.

A concessão patrocinada envolve a prestação de serviços públicos ou de interesse público em que a remuneração do parceiro privado ocorre exclusivamente por meio de tarifas cobradas dos usuários.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2305047](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2305047)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1101)** Acerca das modalidades de intervenção do Estado brasileiro na ordem econômica e do sistema brasileiro de defesa da concorrência, julgue o item a seguir.

A parceria público-privada é formalizada por meio de um contrato administrativo de concessão, podendo assumir a modalidade patrocinada ou a substitutiva.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2367878](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2367878)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1102)** No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos consórcios públicos, parcerias voluntárias e contratos com a administração pública, julgue o próximo item.

Em contrato de parceria público-privada, não é necessário que haja contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2503625](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2503625)

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1103)** Julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 11.079/2004, que dispõe sobre as parcerias público-privadas.

O seguro-garantia fornecido por instituição privada é modalidade apta a garantir as obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2503626](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2503626)

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1104)** Julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 11.079/2004, que dispõe sobre as parcerias público-privadas.

O aporte de bem de uso comum no fundo garantidor de parcerias público-privadas independe de sua desafetação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2503627](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2503627)

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1105)** Julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 11.079/2004, que dispõe sobre as parcerias público-privadas.

É defeso à administração pública prever em edital a possibilidade de a licitante retificar a proposta e os documentos de habilitação no curso do procedimento.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2503628](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2503628)

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1106)** Julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 11.079/2004, que dispõe sobre as parcerias público-privadas.

A concorrência e o diálogo competitivo são modalidades de licitação aplicáveis às parcerias público-privadas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1937530](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1937530)

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Ciências Contábeis/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1107)** Julgue o item a seguir, relativos a licitações.

É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, ou o fornecimento e a instalação de equipamentos, ou a execução de obra pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1970492](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1970492)

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1108)** Julgue o próximo item, referente ao licenciamento ambiental de obras e empreendimentos.

De acordo com a Lei n.º 11.079/2004, para a abertura de um processo licitatório para a contratação de parceria público-privada, sempre que o objeto do contrato o exigir, é obrigatória a existência de licença de instalação do empreendimento.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2213198](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2213198)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1109)** A respeito do controle da administração pública, das licitações e dos contratos administrativos, das concessões, da organização administrativa e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Para fazer face a obrigação pecuniária contraída em contrato de parceria público-privada, a administração pública poderá prestar garantia, sendo vedada, no entanto, a vinculação de receita.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1506038](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1506038)

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1110)** Considerando as normas e os princípios de direito econômico, julgue o item a seguir.

É permitida a constituição de parceria público-privada para a exploração de uma concessão comum, desde que essa parceria não envolva uma contraprestação pecuniária do parceiro público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1509646](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1509646)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Controle Externo/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1111)** À luz da legislação vigente acerca de licitações e contratos, julgue o item que se segue.

É facultada a constituição de patrimônio de afetação que não se comunicará com o restante do patrimônio do fundo garantidor de parcerias público-privadas, ficando vinculado exclusivamente à garantia em virtude da qual tiver sido constituído.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1751159](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1751159)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1112)** Acerca dos contratos administrativos e de suas modalidades, julgue o item seguinte.

Denomina-se parceria público-privada o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1751171](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1751171)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1113)** Acerca das modalidades e da extinção das concessões, julgue o item a seguir.

Na modalidade patrocinada, a administração pública é a usuária principal direta ou indireta dos serviços prestados pela concessionária.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1751173](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1751173)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1114)** Acerca das modalidades e da extinção das concessões, julgue o item a seguir.



Em se tratando de concessão administrativa, adicionalmente à tarifa cobrada aos usuários, há contraprestação pecuniária pelo parceiro público ao parceiro privado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1896354](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1896354)

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e Capacitação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1115)** Com base na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021) e acerca de parcerias público-privadas e princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

Para que a administração pública possa celebrar parceria publico-privada, antes da celebração do contrato, deverá constituir sociedade de propósito específico, com o objetivo de implantar e gerir a parceira, devendo também ser titular da maioria do capital votante da sociedade a ser constituída.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1896355](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1896355)

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e Capacitação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1116)** Com base na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021) e acerca de parcerias público-privadas e princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

Determinado órgão público pretende celebrar parceria público-privada para contratação de prestação de serviços em que a administração pública será a usuária indireta. Nessa situação hipotética, haverá a concessão na modalidade administrativa, que deverá cumprir tempo e valor mínimos para sua execução, ambos previstos em lei.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/954956](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/954956)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1117)** À luz das disposições da Lei n.º 11.079/2004 acerca das normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública, julgue o item a seguir.

A contratação de parceria público-privada deve ser precedida de licitação na modalidade de tomada de preço, estando a abertura do processo licitatório condicionada a autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/954979](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/954979)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1118)** À luz das disposições da Lei n.º 11.079/2004 acerca das normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública, julgue o item a seguir.

É dispensável a realização de licitação para celebração de contratos de parceria público-privada.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/576552](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/576552)

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1119)** A respeito de concessão administrativa, julgue o item subsecutivo.

Tratando-se de concessão administrativa, a administração pública é usuária direta ou indireta da prestação de serviços, enquanto, no caso de concessão patrocinada, há cobrança de tarifa dos usuários particulares.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/576877](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/576877)

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1120)** A administração pública resolveu licitar a contratação de parceria público-privada (PPP) para instituir concessão administrativa de construção de instalações e para a prestação de serviços continuados a determinado órgão. O valor estimado do contrato a ser licitado é de trinta milhões de reais, e o prazo previsto em edital para a prestação dos serviços durante a PPP é de dez anos.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Por envolver a execução de obra pública — construção de instalações — em seu escopo, o contrato proposto não pode ser desenvolvido pela referida proposta de PPP.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/576878](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/576878)

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1121)** A administração pública resolveu licitar a contratação de parceria público-privada (PPP) para instituir concessão administrativa de construção de instalações e para a prestação de serviços continuados a determinado órgão. O valor estimado do contrato a ser licitado é de trinta milhões de reais, e o prazo previsto em edital para a prestação dos serviços durante a PPP é de dez anos.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Nessa situação, a contratação de PPP é inviável, uma vez que o valor máximo legalmente previsto para esse tipo de contrato é de dez milhões de reais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/576879](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/576879)

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1122)** A administração pública resolveu licitar a contratação de parceria público-privada (PPP) para instituir concessão administrativa de construção de instalações e para a prestação de serviços continuados a determinado órgão. O valor estimado do contrato a ser licitado é de trinta milhões de reais, e o prazo previsto em edital para a prestação dos serviços durante a PPP é de dez anos.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

O prazo de dez anos previsto no edital é legalmente viável para a PPP em questão.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/628304](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/628304)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1123)** Acerca dos instrumentos jurídicos que podem ser celebrados pela administração pública para a realização de serviços públicos, julgue o item a seguir.

Quando se tratar da prestação de serviços dos quais a administração pública seja a usuária direta ou indireta, poderá ser celebrado contrato de parceria público-privada na modalidade concessão patrocinada.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/696150](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/696150)

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 8/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1124)** Em relação ao modelo de parcerias público- privadas, julgue o item.

A análise da viabilidade econômica e financeira do projeto é o principal desafio para a realização de parceria público-privada administrativa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/696152](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/696152)

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 8/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1125)** Em relação ao modelo de parcerias público- privadas, julgue o item.

Na análise de viabilidade econômica, a variável relevante para o sucesso da operação é a existência de capacidade de alavancagem da empresa construtora do projeto.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/696154](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/696154)

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 8/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1126)** Em relação ao modelo de parcerias público- privadas, julgue o item.

Nas parcerias público-privadas, o governo delega a operação mercantil ao setor privado, mas mantém as atividades de planejamento, monitoramento e regulação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/696155](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/696155)

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 8/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

**1127)** Em relação ao modelo de parcerias público- privadas, julgue o item.

A emissão de título de desempenho (*performance bond*) tem o objetivo de garantir a previsibilidade do fluxo financeiro dos projetos de concessão.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3447980](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3447980)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1128)** Julgue o item a seguir, relativos a licitações, contratos administrativos e administração indireta.

É vedada a celebração de contratos de consórcio público por apenas uma parcela dos entes da Federação que subscreveram o protocolo de intenções, e eventual cláusula contratual prevendo essa possibilidade será nula.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3008307](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3008307)

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Governança e Gestão Corporativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1129)** Em relação a convênios de cooperação, consórcios públicos e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue o item que se segue.

Os convênios de cooperação na área de saúde, diferentemente dos consórcios públicos, devem obedecer aos princípios, às diretrizes e às normas que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS).

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3008308](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3008308)

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Governança e Gestão Corporativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1130)** Em relação a convênios de cooperação, consórcios públicos e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue o item que se segue.

A União pode celebrar convênio com um consórcio público, caso em que se aplicarão aos entes federativos nele consorciados as exigências legais de regularidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3008310](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3008310)

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Governança e Gestão Corporativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1131)** Em relação a convênios de cooperação, consórcios públicos e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue o item que se segue.

Um consórcio público pode ser contratado pela administração direta dos entes da Federação consorciados, desde que por meio do devido processo licitatório.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3008311](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3008311)

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Governança e Gestão Corporativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1132)** Em relação a convênios de cooperação, consórcios públicos e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue o item que se segue.

Associações e fundações instituídas por consórcio que tenham personalidade jurídica de direito privado não precisam atender às normas de direito público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3186552](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3186552)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/Inspetor da Polícia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1133)** A respeito de administração pública direta e indireta, julgue o item a seguir.

Consórcio público pode ser constituído sob a forma de pessoa jurídica de direito privado ou de direito público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3198713](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3198713)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1134)** A respeito dos contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as Leis n.º 14.133/2021 e n.º 11.107/2005 e o Decreto n.º 6.017/2007.

A formalização de consórcio público pressupõe, entre as cláusulas necessárias, a denominação, a finalidade e o prazo de duração do consórcio, sendo nula cláusula que preveja contribuições financeiras ou econômicas de ente da Federação ao consórcio público, a exemplo das doações ou destinações de bens móveis ou imóveis.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3198715](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3198715)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1135)** A respeito dos contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as Leis n.º 14.133/2021 e n.º 11.107/2005 e o Decreto n.º 6.017/2007.

É vedado contratar, nos consórcios públicos, operações de crédito, sendo o convênio o único instrumento admitido para a captação de recursos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2304798](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2304798)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1136)** Em relação aos direitos dos usuários de serviços públicos, às servidões administrativas, ao registro de preços e aos consórcios públicos, julgue o item a seguir.

Com o advento da Lei n.º 11.107/2005, os consórcios públicos regularmente constituídos passaram a ter personalidade jurídica, a qual, por sua vez, nascida do contrato de consórcio, os torna entes da administração pública indireta.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2367873](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2367873)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1137)** No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos consórcios públicos, parcerias voluntárias e contratos com a administração pública, julgue o próximo item.

O consórcio público, com personalidade jurídica de direito público ou privado, será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2156875](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2156875)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1138)** Considerando os consórcios públicos, as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, o sistema de controle interno, a Lei de Responsabilidade Fiscal, os direitos políticos e o direito à saúde, julgue o item a seguir.

Os objetivos dos consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum entre os entes federativos serão determinados pela União.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1505971](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1505971)

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1139)** Com relação ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

Se entes da federação celebrarem consórcio público para realização de determinado objetivo de interesse comum, esse consórcio passará a integrar a administração indireta dos entes envolvidos, seja qual for a personalidade jurídica adquirida.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1190355](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1190355)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1140)** Julgue o item a seguir, a respeito de governabilidade e governança e mudanças institucionais no âmbito do Estado.

A existência de consórcios intermunicipais de saúde se estrutura como um processo vertical de cooperação, uma vez que envolve instituições que estão no mesmo plano ou nível organizacional.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1141)** No tocante às organizações da sociedade civil de interesse público e aos consórcios públicos, julgue o item subsequente.

O consórcio formado por entes públicos pode assumir a forma de pessoa jurídica de direito privado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1142)** Acerca dos instrumentos jurídicos que podem ser celebrados pela administração pública para a realização de serviços públicos, julgue o item a seguir.

A União poderá celebrar convênio com consórcio público constituído por municípios para viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas na área da educação fundamental.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

**1143)** No que diz respeito à administração pública brasileira contemporânea, julgue o item subsequente.

Consórcios públicos são uma forma de associação entre entes públicos e privados que permite uma gestão associada de recursos humanos, financeiros e materiais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1144)** Julgue o item a seguir, relativos à organização administrativa, ao controle da administração pública e aos atos administrativos.

É vedado à administração pública exigir das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) contrapartida financeira como requisito para a celebração de parceria, sendo, contudo, permitida a exigência de contrapartida em serviços.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1145)** Julgue o próximo item, referente aos processos participativos de gestão pública.

O acordo de cooperação é um instrumento utilizado para a formalização de parceria entre a administração pública federal e as organizações da sociedade civil quando não estiver envolvida transferência de recursos financeiros.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3361386](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3361386)

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1146)** Julgue o próximo item, relativo aos processos participativos de gestão pública e à excelência nos serviços públicos.

Um instrumento utilizado para oficializar a parceria concebida pela administração pública federal com organizações da sociedade civil, quando há transferência de recursos financeiros em um projeto conjunto, é o termo de colaboração.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2271337](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2271337)

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1147)** Julgue o próximo item de acordo com a Lei n.º 13.019/2014 e suas alterações.

Todas as reuniões, deliberações e votações que vierem a ocorrer nas organizações da sociedade civil poderão ser virtuais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2367876](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2367876)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1148)** No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos consórcios públicos, parcerias voluntárias e contratos com a administração pública, julgue o próximo item.

As parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público recíproco que envolvam transferência de recursos financeiros têm como instrumentos o termo de colaboração, quando o proponente da parceria for a administração pública, e o termo de fomento, quando o proponente da parceria for organização da sociedade civil.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1883990](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1883990)

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1149)** A respeito das parcerias formais estabelecidas entre o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, inclusive para atuação na área da saúde pública, julgue o item que se segue.

De acordo com a Lei n.º 13.019/2014, as organizações da sociedade civil de interesse público, integrantes do terceiro setor, podem firmar termos de fomento ou termos de colaboração com o Estado, para a consecução de finalidades de interesse público, em regra geral, depois da realização de chamamento público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2151830](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2151830)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Ciências Jurídicas/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias



**1150)** Com base na Lei n.º 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, julgue o item a seguir.

As organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e os cidadãos poderão apresentar, por meio do instrumento denominado procedimento de manifestação de interesse social, propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de chamamento público com o objetivo de celebrar parceria.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1505975](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1505975)

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1151)** Com relação ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

Se a administração pública realizar chamamento público para celebrar parceria com organização da sociedade civil, em regime de mútua colaboração, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, nos termos da Lei n.º 13.019/2014, será vedada a participação de qualquer organização estrangeira, devendo a parceria ser destinada apenas a organizações nacionais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1509680](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1509680)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1152)** Com relação à organização administrativa, ao processo administrativo, ao estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias e à Lei de Acesso à Informação, julgue o item a seguir.

Se organização da sociedade civil firmar alguma parceria com a administração pública, celebrando o respectivo termo de fomento, ambas deverão divulgar a parceria na Internet, devendo a primeira dar essa publicidade em locais visíveis de suas sedes sociais.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1896470](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1896470)

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1153)** De acordo com a Lei n.º 13.019/2014, que estabeleceu o regime jurídico das parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil, julgue o seguinte item.

Uma característica legal que distingue o termo de fomento e o acordo de cooperação é o fato de que, no primeiro instrumento, a formalização das parcerias estabelecidas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil não envolve a transferência de recursos financeiros, enquanto no segundo envolve a transferência de recursos dessa natureza.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1896471](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1896471)

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1154)** De acordo com a Lei n.º 13.019/2014, que estabeleceu o regime jurídico das parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil, julgue o seguinte item.

Em regra, as organizações da sociedade civil que estabelecem parcerias com a administração pública devem, entre outros requisitos, possuir, no mínimo, um, dois ou três anos de existência, respectivamente, conforme a parceria seja celebrada no âmbito dos municípios, do Distrito Federal ou dos estados e da União, sendo admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1896473](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1896473)

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1155)** De acordo com a Lei n.º 13.019/2014, que estabeleceu o regime jurídico das parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil, julgue o seguinte item.

Entre outras despesas, poderão ser pagos, com recursos vinculados à parceria, custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria, e diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim exigir.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/922528](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/922528)

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1156)** A respeito da organização administrativa e de poderes e deveres da administração pública, julgue o item seguinte.

Parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, celebradas por meio de execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos, podem ocorrer mediante termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1041101](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1041101)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1157)** A administração pública pretende celebrar parceria, sem repasse de recursos financeiros, com determinada organização da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco no âmbito da educação pública.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 13.019/2014.

O instrumento adequado para a referida parceria é o acordo de cooperação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/628307](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/628307)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1158)** Acerca dos instrumentos jurídicos que podem ser celebrados pela administração pública para a realização de serviços públicos, julgue o item a seguir.

O termo de fomento é o instrumento jurídico adequado para concretizar parceria proposta pela administração pública com organização da sociedade civil para o alcance de finalidades de interesse público e recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/474270](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/474270)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

**1159)** Acerca da intervenção do Estado na propriedade, das licitações e dos contratos administrativos, julgue o seguinte item.

No caso de parceria a ser firmada entre a administração pública e organização da sociedade civil, se não houver transferências voluntárias de recursos, deverá ser utilizado o instrumento jurídico estabelecido em lei denominado acordo de cooperação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3251879](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3251879)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

**1160)** Julgue o item a seguir, a respeito da legislação que trata de improbidade administrativa, defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos e acesso à informação.

Considere que um agricultor familiar tenha solicitado isenção de taxa para emissão de um documento público, alegando baixa renda, mas o servidor público tenha se recusado a processar a solicitação até que o agricultor apresentasse declaração de renda autenticada, sob o argumento de que poderia haver fraude na informação fornecida. Nesse caso, a conduta do servidor está de acordo com a legislação e os princípios da administração pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3454211](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3454211)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

**1161)** Em relação aos conselhos de usuários de serviços públicos e aos processos participativos de gestão pública, julgue o item subsequente.

Conforme disposto na Lei n.º 13.460/2017, a natureza dos conselhos de usuários é deliberativa, sendo vinculantes suas decisões para os órgãos e entidades da administração pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3008062](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3008062)

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

**1162)** Julgue o item a seguir, relativo a licitações, contratos administrativos e serviços públicos.

O conselho de usuários dos serviços públicos tem função consultiva, propositiva e deliberativa, devendo sua decisão ser comunicada aos interessados, que dela poderão recorrer.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2304799](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2304799)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

**1163)** Em relação aos direitos dos usuários de serviços públicos, às servidões administrativas, ao registro de preços e aos consórcios públicos, julgue o item a seguir.

As ouvidorias da administração pública não devem exigir explicitação, por parte dos cidadãos, dos motivos que os levaram a endereçar-lhes manifestação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2639449](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2639449)

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Estratégia e Governança/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

**1164)** Com relação à Lei n.º 13.460/2017 — Lei dos Direitos do Usuário dos Serviços Públicos —, julgue o item a seguir.

A Lei dos Direitos do Usuário dos Serviços Públicos abrange ações dos agentes públicos, que podem exercer cargos, empregos ou funções, desde que remunerados.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2639450](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2639450)

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Estratégia e Governança/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

**1165)** Com relação à Lei n.º 13.460/2017 — Lei dos Direitos do Usuário dos Serviços Públicos —, julgue o item a seguir.

A lei em questão aplica-se tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas usuárias ou beneficiárias de serviços públicos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2639451](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2639451)

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Estratégia e Governança/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

**1166)** Com relação à Lei n.º 13.460/2017 — Lei dos Direitos do Usuário dos Serviços Públicos —, julgue o item a seguir.

Os órgãos abrangidos pela referida lei devem avaliar seus serviços em termos de satisfação do usuário, qualidade do atendimento, cumprimento de prazos e quantidade de manifestações de usuários.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2102119](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2102119)

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

**1167)** Julgue o item subsequente, relativos aos direitos dos usuários de serviços públicos, a tombamento, à responsabilidade do Estado, a atos de improbidade administrativa e ao Plano Distrital de Política para Mulheres (PDPM).

Conforme a Lei n.º 13.460/2017, que dispõe sobre a proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos, para defender seus direitos, o usuário de serviço público deve dirigir-se exclusivamente à ouvidoria do órgão ou ente prestador do serviço, ressalvada a possibilidade de ele propor ação judicial.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1505973](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1505973)

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

**1168)** Com relação ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

Se um usuário de determinado serviço público quiser realizar manifestação perante a administração pública acerca da prestação do serviço, essa manifestação deverá ser dirigida à ouvidoria do órgão ou da entidade responsável — ou diretamente ao órgão, se não houver ouvidoria — e deverá conter a identificação do requerente, sendo vedada quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da manifestação; caso a manifestação seja dirigida à ouvidoria, esta poderá propor aperfeiçoamento do serviço público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1752545](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1752545)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

**1169)** Julgue o item a seguir, de acordo com a Lei de Acesso à Informação e a Lei dos Direitos dos Usuários dos Serviços Públicos.

As regras previstas na Lei dos Direitos dos Usuários dos Serviços Públicos aplicam-se subsidiariamente aos serviços públicos prestados por particular.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/922535](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/922535)

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

**1170)** Acerca de atos administrativos, serviços públicos e intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte.

Cada Poder e cada esfera de governo devem estabelecer regulamento específico dispondo sobre a avaliação da efetividade e dos níveis de satisfação dos usuários dos serviços públicos por eles prestados, devendo a quantidade de manifestações dos usuários ser um dos parâmetros considerado nessa avaliação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/628315](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/628315)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

**1171)** Julgue o item que se segue, relativo a serviços públicos e aos direitos dos usuários desses serviços.

São exigências para apresentar manifestações à ouvidoria de órgãos públicos a utilização de meio eletrônico e a indicação dos motivos determinantes.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1393505](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1393505)

CEBRASPE (CESPE) - ProTI (ME)/ME/Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, de Tecnologia da Informação e de Engenharia Sênior/Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI)/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 9.094/2017 - Simplificação e Racionalização de Serviços Públicos

**1172)** Julgue o item subsequente, com relação ao Decreto n.º 10.332/2020, que institui a estratégia de Governo Digital, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal.

O órgãos e as entidades da administração pública federal devem solicitar, ao usuário do serviço público, requisitos, documentos, informações e procedimentos cuja exigibilidade não esteja informada no portal único <gov.br>.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/595270](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/595270)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 9.094/2017 - Simplificação e Racionalização de Serviços Públicos

**1173)** Com base nas disposições do Decreto n.º 9.094/2017, julgue o seguinte item.

O decreto em questão estabelece normas para o atendimento aos usuários dos serviços públicos, que são entendidos como cidadãos, ou seja, somente as pessoas físicas de direito privado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/595272](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/595272)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 9.094/2017 - Simplificação e Racionalização de Serviços Públicos

**1174)** Com base nas disposições do Decreto n.º 9.094/2017, julgue o seguinte item.

Carta de Serviços ao Usuário deve ser elaborada por órgãos e entidades do Poder Executivo federal que prestem atendimento a usuários de serviços públicos, ainda que indiretamente.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3829258](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3829258)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Comercial/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Serviços Públicos

**1175)** Julgue o item a seguir, com base nas disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei n.º 13.709/2018), do Marco Civil da Internet (Lei. n.º 12.965/2014), da Lei de Criação da TELEBRAS (Lei n.º 5.792/1972) e da Lei das Estatais (Lei n.º 13.303/2016).

As concessionárias de serviços de radiodifusão sonora e de televisão devem observar as disposições da Lei de Criação da TELEBRAS.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3347176](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3347176)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Serviços Públicos

**1176)** Acerca dos princípios da seguridade social e da previdência complementar dos servidores públicos, julgue o item a seguir.

As entidades fechadas de previdência complementar dos servidores públicos efetivos da União estão autorizadas a atuar na administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária, assim como na gestão de planos de saúde, no financiamento de bens e na concessão de empréstimos consignados aos seus assistidos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Serviços Públicos

**1177)** A respeito da concessão e administração do benefício do passe livre, observada a Portaria Ministério da Infraestrutura n.º 1.579/2022, julgue o item a seguir.

As empresas que operam os serviços regulares de transporte interestadual de passageiros, inclusive o semiurbano, são obrigadas a reservar dois assentos para uso dos beneficiários de passe livre.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Serviços Públicos

**1178)** A respeito da concessão e administração do benefício do passe livre, observada a Portaria Ministério da Infraestrutura n.º 1.579/2022, julgue o item a seguir

O beneficiário de passe livre tem direito à isenção das taxas de embarque nos terminais de passageiros, bem como do custo do pedágio previsto no transporte rodoviário.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Eng. Civil, Eng. Produção, Eng. Transportes e Logística, Eng. Mecânica, Eng. Ambiental, Eng. Florestal e Eng. Infraestrutura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Serviços Públicos

**1179)** A respeito da outorga de serviços e do controle de execução dos contratos de outorga de infraestrutura ferroviária, julgue o item a seguir.

A fiscalização de contrato de outorga visa somente à verificação do cumprimento, por parte das concessionárias, das cláusulas contratuais.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Serviços Públicos

**1180)** Em cada um do item que se seguem, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca da intervenção do Estado na propriedade, conforme o entendimento jurisprudencial.

**Situação hipotética:** João, possuidor de um terreno na beira da estrada, celebrou contrato de locação com empresa pública, permitindo que esta instalasse, em seu imóvel, uma torre e uma antena de telecomunicações, em troca da percepção de aluguéis, que ocorre regularmente desde a assinatura do contrato. Alguns meses depois da celebração da avença, a empresa pública locatária permitiu que uma empresa privada de telefonia compartilhasse da infraestrutura dentro dos limites da área objeto da locação. **Assertiva:** Nessa hipótese, o compartilhamento da infraestrutura da estação rádio-base de telefonia celular por prestadora de serviço de telecomunicação de interesse coletivo caracteriza servidão administrativa, o que enseja a João direito a indenização e juros compensatórios, em virtude da área utilizada para instalação dos equipamentos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1181)** Julgue o item a seguir, acerca dos tipos e das formas de controle.

O controle de legalidade incide sobre a oportunidade e a conveniência do ato administrativo, sendo reservado, em regra, à própria administração pública, que o exerce por meio da prerrogativa da revogação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3841923](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3841923)

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1182)** Julgue o item a seguir, acerca dos tipos e das formas de controle.

Quanto à sua origem, o controle exercido por um órgão superior sobre os atos de um órgão inferior dentro da mesma estrutura hierárquica é classificado como controle externo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3251888](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3251888)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1183)** Em relação a controle da administração pública, seus tipos e forma de execução, controle pelos tribunais de contas e contencioso administrativo, julgue o item a seguir.

O controle classificado como de ofício, exercido pelo órgão controlador, quando este entender conveniente, é o controle que se aplica quanto ao tempo, podendo ser prévio, concomitante ou subsequente, conforme o momento em que o gestor decide agir.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3319786](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3319786)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Outorga/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1184)** No que se refere às espécies e aos sistemas de controle da atividade financeira do Estado, julgue o item subsequente.

O sistema de controle interno da União pode fiscalizar a utilização de verbas federais onde quer que elas estejam sendo aplicadas, ainda que esses recursos tenham sido destinados a outro ente federativo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3361413](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3361413)

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1185)** Acerca da organização e do controle da administração pública, dos poderes administrativos e de modalidades de licitação, julgue o item subsequente.

O controle interno da administração pública pode ser exercido por um órgão sobre os próprios atos ou pelo respectivo tribunal de contas, ficando o controle externo a cargo do Poder Judiciário.



Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3450859](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3450859)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1186)** No que concerne ao controle da administração pública, julgue o próximo item.

O controle administrativo restringe-se à conformação dos atos internos de cada Poder, sob a perspectiva exclusiva da conveniência para a administração.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3454170](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3454170)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1187)** No que se refere ao controle da administração pública, julgue o item a seguir.

O controle interno da administração pública é exercido por órgãos externos e independentes, como os tribunais de contas, com o objetivo de assegurar a probidade na gestão dos recursos públicos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3454175](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3454175)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1188)** No que se refere ao controle da administração pública, julgue o item a seguir.

O controle da administração pública, em sua essência, visa garantir a conformidade dos atos administrativos com os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, para a proteção do interesse público e dos direitos dos cidadãos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2779070](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2779070)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1189)** Acerca dos tipos e formas de controle, bem como dos recursos no âmbito da administração pública, julgue o item seguinte.

Controle da legalidade é aquele em que o órgão controlador faz o confronto entre a conduta administrativa e uma norma jurídica vigente, avaliando a conveniência e a oportunidade da prática de determinada conduta.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2794572](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2794572)

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1190)** Considerando o conceito de controle, seus tipos e suas formas, julgue o item a seguir.

O controle constitui poder-dever dos órgãos a que a lei atribui essa função, precisamente pela sua finalidade corretiva.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2794575](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2794575)

CEBRASPE (CESPE) - APMGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1191)** Considerando o conceito de controle, seus tipos e suas formas, julgue o item a seguir.

Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário deverão instituir e manter sistemas de controle interno de forma separada com fito de aprimoramento e monitoramento da estrutura do Estado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2794578](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2794578)

CEBRASPE (CESPE) - APMGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1192)** Considerando o conceito de controle, seus tipos e suas formas, julgue o item a seguir.

Quanto ao órgão que o exerce, o controle pode ser administrativo, legislativo ou judicial.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2817057](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2817057)

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1193)** A autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou requerimento administrativo apresentado por Caio, que, diante da decisão denegatória, interpôs recurso perante o ministério supervisor ao qual a agência se vincula.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

O recurso de Caio é ato administrativo que se caracteriza como controle judicial.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2855577](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2855577)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1194)** Julgue o item a seguir, no que se refere ao conceito, aos tipos e às formas de controle.

No exercício de suas funções, a administração pública sujeita-se a controle dos Poderes Legislativo e Judiciário, além de exercer, ela mesma, o controle sobre os próprios atos.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2855589](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2855589)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1195)** Julgue o item a seguir, no que se refere ao conceito, aos tipos e às formas de controle.

O controle da legalidade da administração é monopólio da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2855594](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2855594)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1196)** Julgue o item a seguir, no que se refere ao conceito, aos tipos e às formas de controle.

O conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio do qual se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder denomina-se controle na administração pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2875351](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2875351)

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1197)** Julgue o item a seguir, acerca de controle interno e externo da administração pública.

O controle interno se distingue do externo pelo fato de o primeiro ser um autocontrole, integrante da estrutura própria de cada um dos Poderes da República.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2875352](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2875352)

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1198)** Julgue o item a seguir, acerca de controle interno e externo da administração pública.

A finalidade do controle é assegurar que a administração pública atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, da moralidade, da finalidade pública, da publicidade, da motivação e da impessoalidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2934970](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2934970)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1199)** A respeito do controle jurisdicional da administração pública e do controle da atividade financeira do Estado, julgue o item subsequente.

Por meio do sistema de controle externo, o Poder Executivo exerce o controle da execução financeira, a avaliação da fidelidade funcional dos agentes públicos e a avaliação do cumprimento dos programas de trabalho.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3078554](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3078554)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

**1200)** Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

A administração pública tem o poder-dever de controlar seus atos para assegurar, entre outros aspectos, a observância da legalidade, podendo, contudo, em situações excepcionais, renunciar ao exercício dessa prerrogativa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---